

0023498-06.2021.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... procedente.

A materialidade dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico são indúvidas.

A materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/09, exame toxicológico definitivo de fls. 185/187, fotografias de fls. 13/14, além do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0023498-06.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0023498-06.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040348/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 16179610 - 04º D.P. GUARULHOS, 880/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2040348 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE CARVALHO RAMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra os réus FELIPE CARVALHO RAMOS, qualificado a página 16 e 49, e GLEIDSON DE OLIVEIRA CANDIDO, qualificado a páginas 15 e 48, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, que, a partir de data incerta, mas até o dia 11 de fevereiro de 2021, na Rua Feira Nove, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, previamente ajustados, agindo em evidente associação para a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, traziam e guardavam com eles,

para fins de tráfico, 63 (sessenta e três) porções com peso líquido total de 23,1g de cocaína, e 19 (dezenove) porções com peso líquido total de 43,3g de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de páginas 04 e laudo de constatação de páginas 07/11).

Segundo apurado, os denunciados ajustaram entre si a prática de comércio ilícito de drogas no Município de Guarulhos.

No dia 11 de fevereiro de 2021, policiais civis, visando coibir o tráfico de drogas, foram até o palco dos fatos, onde sabidamente ocorre o odioso comércio.

Lá, eles avistaram os acusados com comportamento que indicava a traficância, sendo que GLEIDSON atuava como "olheiro" do tráfico e FELIPE fazia a venda das drogas.

Os policiais, então, aproximaram-se e realizaram a abordagem sendo que, na posse de FELIPE, foi encontrada uma sacola que acondicionava diversas porções de drogas, além de dinheiro em espécie.

Denúncia processada às fls. 100.

Laudo químico-toxicológico às fls. 180/187.

Em relação ao acusado Felipe, citado por edital, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional (fls. 192/196).

O corréu Gleidson foi processado e condenado, conforme sentença de fls. 204/215.

Diante da prisão do réu Felipe o curso processual e o prazo prescricional foram reestabelecidos às fls. 385.

O réu Felipe foi citado pessoalmente às fls. 401 e apresentou defesa às fls. 404.

Recebimento da denúncia às fls. 407/408.

Em audiência de instrução, o acusado Felipe foi interrogado após a oitiva de duas testemunhas de acusação (fls. 430/435).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP; tecendo, outrossim, teses subsidiárias (fls. 430/435).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico são indúvidas.

A materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/09, exame toxicológico definitivo de fls. 185/187, fotografias de fls. 13/14, além do auto de exibição e apreensão de fls. 07.

A autoria é certa.

O acusado, em Juízo, confessou a autoria do delito, alegando que recebia trinta reais por dia de tráfico, mas negou a participação do corréu Gleidson: "Tem 22 anos. É amasiado. Sua acompanhante está grávida há 5 meses. Estudou até a primeira série. Estava vendendo corrente. Não é usuário. Não possui nenhuma passagem criminal. Conhece Gleidson há muito tempo. Estava traficando por volta de uma semana. Ganhava R\$ 30,00 (trinta reais). O Gleidson não estava traficando, apenas passando de bicicleta pelo local. Não conhecia os policiais que o abordaram. Está arrependido."

"A confissão judicial, — lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

A confissão do réu FELIPE não está isolada nos autos, e encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos nos autos.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos réus, tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.

Os policiais Francisco e José, ouvidos em Juízo, narraram a dinâmica dos fatos da mesma forma como descrito na denúncia. Disseram, em síntese, que foram até o local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas. Lá, avistaram os acusados com comportamento típico tráfico, sendo que GLEIDSON atuava como "olheiro", rondando o local com uma bicicleta, enquanto FELIPE realizava a venda das drogas. Realizaram a abordagem sendo que, na posse de FELIPE, foi encontrada uma sacola onde estavam as drogas apreendidas, além de dinheiro em espécie.

Francisco disse que: "É investigador, Policial Civil. Participou da ocorrência. Não havia abordado nenhum dos réus anteriormente. O local dos fatos era conhecido como ponto de tráfico, momento em que o depoente e seu parceiro mantiveram uma campanha por um período aproximado de dez minutos, ocasião em que puderam observar a movimentação da traficância, em que o réu Gleidson ficava de bicicleta olhando ao redor, enquanto o réu Felipe mantinha a mercancia. Em determinado momento resolveram abordar os réus, encontrando com o réu Felipe a sacola contendo a droga, bem como uma quantidade em dinheiro".

Seu colega José deu a mesma versão: "É Policial Civil. Participou desta ocorrência. O depoente com seu parceiro realizaram uma breve campanha no local, já conhecido como ponto de venda de drogas, verificando, de forma dissimulada, a presença dos dois réus na traficância, onde o réu Felipe portava as drogas, enquanto Gleidson ficava de bicicleta fazendo a função de "olheiro".

Não há motivo para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo auto de apreensão das drogas e pelo laudo do exame toxicológico realizado, além de reiterarem os depoimentos prestados durante a fase inquisitorial.

A propósito:

TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha a fim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório. (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V. U.)

PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. O policial presta

depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)

De outra banda, a prova trazida pelos policiais tem o condão de conduzir a uma condenação, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais, além de trazerem detalhes a respeito dos fatos ora apurados.

Como já dito, não se vislumbra por qual motivo os policiais prestariam falso depoimento, incriminando injustamente os acusados, pessoas que sequer conheciam até a data dos fatos.

De mais a mais, lei não exige a presença de qualquer popular quando da revista e prisão em flagrante de indivíduo acusado de tráfico. Também é totalmente dispensável a condução de testemunha civil para corroborar as palavras dos policiais em auto de prisão em flagrante.

A propósito:

ENTORPECENTE - Tráfico - Inconformismo do réu quanto à ausência de testemunhas civis para a comprovação da autoria - Irrelevância - Extrema dificuldade de conseguir testemunhas civis neste tipo de delito, face o temor da sociedade - Recurso não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 265.412-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 21.01.99 - V. U.)

ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papelotes) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Da mesma forma, é desnecessária a efetiva comercialização do entorpecente para a caracterização do delito.

TÓXICO - Tráfico - Agente que não é surpreendida vendendo-o - Irrelevância - Circunstâncias que induzem à destinação criminoso - Delito reconhecido. Para caracterização do delito do artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não é essencial que o agente seja surpreendido vendendo o tóxico, uma vez que o Juízo de certeza acerca do tráfico pode resultar de outros elementos probatórios.. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 226.737-3 - São Sebastião - 4ª Câmara Criminal de Férias de Julho/97 - Relator: Bittencourt Rodrigues - 02.09.97 - V. U.)

De mais a mais, a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (63 porções com peso líquido total de 23,1g de cocaína, e 19 porções com peso líquido total de 43,3g de maconha), o modo como estavam acondicionadas (em invólucros plásticos, prontos para comercialização), o local onde se deram os fatos (conhecido ponto de venda de drogas), a quantia em dinheiro apreendida (R\$ 44,00 em notas trocadas, sem comprovação de origem), são indicativos suficientes para concluir-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o tóxico destina-se ao tráfico criminoso, à luz do artigo 37 da Lei Antitóxico. (Apelação Criminal n. 210.111-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 25.03.97 - V. U.)

"A apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar ela separada em quantidades diferentes, leva à segura conclusão de que a mesma se destina a comércio, e não a uso próprio" (TACRIM-SP - AC 223.693 - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 63/240).

Quanto ao delito tipificado no art. 35, "caput", da Lei 11.343/06, cumpre consignar que restou comprovado nos autos a prévia organização do acusado com o corréu Gleidson visando a formação de uma *societas criminis* destinada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, de modo reiterado.

Como restou cabalmente comprovado, o acusado FELIPE estava em poder das drogas apreendidas e dos valores auferidos com a venda ilícita, enquanto GLEIDSON atuava como "olheiro", com evidente divisão de tarefas, o que não deixa dúvida quanto à intenção de se associarem para a prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Aliás, não é necessária a comprovação da estabilidade associativa para a configuração do delito.

A propósito:

"Respeitados entendimentos em contrário, tenho por inaplicáveis os dispositivos da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, isto porque a conduta descrita no artigo 18, inciso III, da Lei 6.368/76, associação eventual, passou a ter tratamento mais rigoroso na novel lei. Assim, não há falar-se em *abolitio criminis* ou *novatio legis in melius* diante do teor do artigo 35, da Lei 11.343/06, que, ao contrário do sustentado pelos nobres causídicos, passou a considerar crime a conduta de "Associarem-se duas ou mais pessoas para fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, desta Lei:", ou seja, ao suprimir a "associação" como ajuste para cometer um delito determinado, como causa de aumento, mas, manter a cláusula "reiteradamente ou não", inclui aí, como crime, qualquer associação, mesmo a eventual do artigo 18, inciso III, da lei revogada, que, por mais benéfica aos réus, deve ser mantida. Assim sendo, a nova lei de tóxicos passou a dar tratamento mais severo a conduta de "associarem-se duas ou mais pessoas", considerada crime, incluída nessa expressão, a simples associação, antes causa de aumento. Portanto, não vejo como aplicar o artigo 2º, do Código Penal na espécie, pois a Lei 11.343/06, passou a considerar crime todas as formas de "associação", mesmo aquela tida por eventual, causa de aumento na lei anterior" (TJSP, Apelação 993.07.0892951 (10950263100), Rel. Ubiratan de Arruda, 9ª Câmara, j. 30/01/2008).

Comprovada a autoria e a materialidade delitiva, resta assim comprovado que os réus, sem a devida autorização legal, traziam com eles e guardavam, para fins de comercialização, os entorpecentes cocaína, e maconha, pelo que infringiram o disposto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, bem como se associaram para o fim de praticar, de modo reiterado, o tráfico ilícito de entorpecentes, pelo que infringiram o disposto no art. 35, "caput", do mesmo Diploma Legal.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhes a pena.

Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, verificando as diretrizes do art. 59

do Código Penal c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/06, face à grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (63 porções com peso líquido total de 23,1g de cocaína, e 19 porções com peso líquido total de 43,3g de maconha), o que torna o delito ainda mais deletério, fixo a pena base além do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, fixando cada qual em patamar mínimo.

Face à atenuante da confissão retorno as penas ao patamar mínimo legal.

Não faz jus o réu à diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, art. 33, Lei n. 11.343/06, vez que consoante se depreende dos autos o acusado se dedicava à atividade criminosa como meio de vida. Em nenhum momento comprovou o exercício de qualquer atividade lícita. Qualificou-se como desempregado. A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (63 porções com peso líquido total de 23,1g de cocaína, e 19 porções com peso líquido total de 43,3g de maconha), sendo evidente que integrava organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, até porque associado ao corréu Gleidson.

Não bastasse isso, a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como seu alto potencial lesivo (notadamente a "cocaína"), inviabiliza no presente caso a aplicação do referido dispositivo legal, a teor do que estabelece o art. 42 do mesmo diploma.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal acima expostas, fixo a pena em 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno FELIPE CARVALHO RAMOS, já qualificado, por incurso no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06, a cumprir em estabelecimento adequado, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa, calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo legal, não havendo maiores informações sobre a situação financeira do réu.

Nego ao mesmo o direito de apelar em liberdade, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social e a necessidade de manutenção da ordem pública.

A pena privativa de liberdade aplicada será cumprida em regime inicial fechado, considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90; isso porque o crime é grave, equiparado a hediondo.

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida quando da execução.

Nos termos do art. 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento da quantia apreendida em favor da União.

Desde já, providencie-se:

I - recomendação do condenado na prisão onde esta;

II - ofício à autoridade policial do 04ª DP de Guarulhos para que providencie, nos termos do art. 58, parágrafo 1º, e art. 32, parágrafo 1º, ambos da Lei n. 11.343/06, a destituição das drogas apreendidas, conforme RDO 880/21, observadas as formalidades legais.

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados e, a seguir, solicite-se ao Juízo da Corregedoria dos Presídios sua imediata transferência para o regime prisional imposto;

II - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo.

III - transferência do numerário apreendido para a conta da FUNAD.

P.R.I.C.

Guarulhos, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA